



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0422635-54.2016.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA

REU: SINTESE ENGENHARIA LTDA

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Contratual, Consignação em Pagamento, Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada por SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA em face de SÍNTESE ENGENHARIA LTDA, distribuída a este Juízo em 20 de julho de 2016, conforme papeleta de processo (ID 72163367). O valor atribuído à causa na exordial foi de R\$ 244.293,36 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos).

Em sua petição inicial (ID 124289043, fls. 3-16), a parte autora narra, em síntese, que a parte requerida ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 0151197-49.2016.8.14.0301), alegando inadimplemento contratual e rescisão do contrato de compra e venda das salas comerciais 2001, 2002 e 2003 do Edifício Síntese Plaza, com a consignação do valor que a requerida entendia devido pela rescisão. A autora aduz que vinha efetuando depósitos bancários para quitação das parcelas com o consentimento da requerida. Contudo, em 06 de março de 2016, a

requerente teria recebido comunicado da Síntese informando a rescisão do contrato e a venda das salas a terceiros, o que a impediu de continuar os depósitos. Afirmar que restavam para pagamento as parcelas 10/12, 11/12 e 12/12, totalizando R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), e que desejava quitar o saldo devedor e obter a declaração de quitação total, bem como a entrega dos cheques referentes às parcelas 04 a 12, certidões negativas de ônus e indenização por danos morais.

Em sede de direito, a parte autora pleiteia a anulação da rescisão contratual, alegando que esta foi declarada com apenas 23 (vinte e três) dias da data do último cheque vencido e enviada para endereço antigo. Sustenta que, em novação realizada no processo nº 0001937-29.2015.8.14.0301, a Síntese Engenharia concedeu-lhe um bônus de R\$ 121.159,15 (cento e vinte e um mil, cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos), abatido do saldo devedor das chaves, resultando em um saldo residual de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) cada, mediante cheques pré-datados. Alega que a requerida não depositou os cheques, mas aceitou pagamentos por depósito direto em conta corrente, o que configuraria renúncia do credor ao meio de pagamento original, conforme o artigo 330 do Código Civil. Acusa a requerida de má-fé contratual, esbulho possessório e venda das salas, mesmo após a autora ter pago 93% do valor total. Requer a declaração de nulidade da rescisão contratual e a validade da novação.

Ainda na exordial, a parte autora requer a consignação em juízo do valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para quitação total das salas, a intimação da requerida para juntar declaração de quitação total e certidão negativa de ônus, e a assinatura das escrituras públicas dos imóveis. Pleiteia, em tutela provisória de urgência, o ofício aos cartórios de registro de imóveis para impedir qualquer ato de registro de compra e venda das salas, salvo para a autora. Por fim, requer indenização por dano moral no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e por dano material/lucros cessantes no valor mensal de 1% do valor das salas (R\$ 6.316,01), além das taxas condominiais (R\$ 1.541,77), totalizando R\$ 7.857,78 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) mensais a partir de março de 2016, com pedido de liminar para depósito mensal. Acompanham a inicial diversos documentos, incluindo procuração, comprovantes de pagamento e conversas de "WhatsApp".

Em 25 de novembro de 2016, foi proferido despacho (ID 124289060, fls. 1-2) que,

embora reconhecendo a presunção de hipossuficiência, determinou a intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência ou a onerosidade excessiva do pagamento das custas, em razão de sua profissão de contadora, residência em área nobre e posse de três empresas.

A parte autora apresentou petição de "Fatos Novos" em 19 de outubro de 2016 (ID 124289060, fls. 3-11), reiterando a tese de nulidade da rescisão e aduzindo que a requerida descumpriu a sentença homologatória do acordo, negando a indenização, retendo indevidamente as salas e os cheques. Argumenta que a dívida original estava prescrita e que o acordo judicial, embora válido, não poderia ser rescindido unilateralmente. Informa que efetuou o pagamento das parcelas remanescentes (R\$ 33.000,00) por depósito bancário em 17 de outubro de 2016. Alega que a requerida cometeu esbulho e que as salas estavam hipotecadas ao Banco do Brasil, requerendo a intimação da instituição financeira.

Em 31 de janeiro de 2017, a parte autora apresentou "Emenda à Inicial" (ID 124291679, fls. 1-3), justificando seu pedido de justiça gratuita. Alega que, como profissional liberal, não possui salário fixo, sua renda oscila com o mercado, e suas empresas estão sem movimento, o que a impede de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Anexa documentos como extratos bancários e comprovantes de DAEs sem movimento.

Em 16 de outubro de 2018, foi proferido despacho (ID 124291653) deferindo o benefício da justiça gratuita e designando audiência de conciliação para 06 de fevereiro de 2019.

A audiência de conciliação foi realizada em 06 de fevereiro de 2019 (ID 124291661). A parte autora esteve ausente, enquanto a parte requerida compareceu por sua preposta e advogado. A conciliação restou infrutífera. O advogado da parte autora manifestou que, considerando o depósito de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) realizado em 17 de outubro de 2016, parte do pleito inicial perdeu o objeto, requerendo o prosseguimento da lide quanto aos demais pedidos. Foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerida apresentar contestação.

A parte requerida apresentou contestação em 27 de fevereiro de 2019 (ID 124291660, fls. 1-18). Preliminarmente, arguiu a incorreção do valor da causa,

sustentando que, somando os pedidos de danos materiais (R\$ 631.601,31) e morais (R\$ 150.000,00), o valor correto seria R\$ 781.601,31 (setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e um reais e trinta e um centavos), conforme o artigo 292, VI, do CPC. Requereu a revogação do benefício da justiça gratuita, alegando que a autora possuía crédito a receber na ação de consignação em pagamento (R\$ 356.984,31) e que o pedido de depósito de R\$ 33.000,00 em juízo demonstrava sua capacidade financeira. No mérito, a requerida narra que a autora emitiu cheque sem fundos para a 4ª parcela (vencimento em 30/10/2015), o que, por si só, já autorizava a rescisão contratual de pleno direito, conforme o parágrafo segundo da cláusula segunda do acordo homologado judicialmente. Afirma que a autora passou a efetuar pagamentos com atrasos de quase 02 (dois) meses e que, em fevereiro de 2016, a autora já contava com duas parcelas em atraso (6ª e 7ª). A requerida expediu notificação extrajudicial em 15 de fevereiro de 2016, informando a rescisão. Alega que, após a rescisão, as salas foram encontradas desocupadas e já foram vendidas a terceiros de boa-fé. Impugna os pedidos de anulação da rescisão, consignação, quitação e indenização por danos, bem como a alegação de esbulho. Sustenta que a autora age com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.

A parte autora apresentou manifestação à contestação em 26 de julho de 2019 (ID 124291662, fls. 1-8), impugnando as alegações da requerida. Reafirmou o adimplemento substancial do contrato e a necessidade de declaração judicial da rescisão. Reiterou os pedidos de consignação, quitação e indenização por danos morais e materiais, alegando que a requerida agiu de forma unilateral e arbitrária.

Em 11 de outubro de 2019, foi proferido despacho (ID 124291663) intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir ou informarem a pretensão de julgamento antecipado do mérito.

A parte autora apresentou petição em 06 de novembro de 2019 (ID 124291664, fls. 1-5), requerendo a juntada de provas documentais, incluindo atas de assembleia de condomínio, certidões de ônus reais das salas (comprovando o desmembramento em unidades autônomas apenas em 11/01/2016), termos de quitação condominial, escrituras públicas de venda das salas a terceiros (com valores de R\$ 300.000,00, R\$ 130.000,00 e R\$ 276.320,00), termo de recebimento das chaves (25/08/2015), e e-mail da requerida informando a "retomada" e venda das salas. Reafirmou que a requerida não a interpelou previamente em mora, o que tornaria a rescisão ilegal, e que sofreu prejuízo financeiro de R\$ 706.320,00 (setecentos e seis mil, trezentos e

vinte reais) e lucros cessantes. Requereu o julgamento antecipado da lide, por não ter mais provas a produzir.

A parte requerida, por sua vez, apresentou petição em 05 de novembro de 2019 (ID 124291677), reiterando o pedido de depoimento pessoal da autora, prova testemunhal e juntada posterior de documentos da ação de consignação em pagamento.

Em 01 de novembro de 2024, foi lançado ato ordinatório (ID 130430891) intimando as partes para requererem o que entendessem de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 03 de dezembro de 2024, a parte requerida apresentou habilitação de novo patrono (ID 132929702), requerendo que todas as comunicações processuais fossem publicadas exclusivamente em nome do advogado SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA.

Em 04 de fevereiro de 2025, foi certificada a ausência de manifestação das partes no prazo legal (ID 136185350), com a conclusão dos autos ao gabinete.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Da Prova e do Julgamento Antecipado do Mérito

A parte autora, em sua última manifestação (ID 124291664), requereu o julgamento antecipado da lide, alegando não ter mais provas a produzir. A parte requerida, por sua vez, embora tenha solicitado provas adicionais em sua contestação e em petição posterior (ID 124291677), não se manifestou após o despacho que intimou as partes para especificarem provas ou requererem o julgamento antecipado (ID 124291663).

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC). No caso em tela, os fatos essenciais à resolução da controvérsia estão suficientemente demonstrados pela prova documental já produzida, em especial o acordo judicial homologado e os

documentos que comprovam os pagamentos e as comunicações entre as partes.

A produção de prova oral, como o depoimento pessoal da autora ou prova testemunhal, não se mostra indispensável para a elucidação dos pontos controvertidos, que se resolvem pela interpretação das cláusulas contratuais e pela análise da documentação já acostada. A ausência de manifestação da parte requerida após a intimação para especificação de provas reforça a desnecessidade de dilação probatória.

Assim, o feito encontra-se maduro para julgamento, sendo possível proferir sentença de mérito com base nas provas documentais e na aplicação do direito ao caso concreto.

A presente demanda versa sobre a validade de uma rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóveis, a exigibilidade de consignação de valores, a imposição de obrigação de fazer e a reparação por danos morais e materiais, tudo à luz de um acordo judicial homologado que redefiniu as condições de pagamento. A análise detida dos autos revela uma complexa teia de fatos e interpretações jurídicas que demandam rigor técnico e consistência argumentativa para o deslinde da controvérsia.

II.1. Das Preliminares Processuais

II.1.1. Da Conexão e Prevenção

A parte requerida, em sua contestação (ID 124291660), arguiu a necessidade de reunião do presente processo à ação de consignação em pagamento nº 0151197-49.2016.8.14.0301 e à ação de reintegração de posse nº 0227240-27.2016.8.14.0301, ambas em trâmite perante este mesmo Juízo, sob pena de decisões contraditórias, conforme o artigo 55, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Embora a reunião dos processos para julgamento conjunto seja uma medida salutar para evitar decisões conflitantes, especialmente quando há identidade de partes e a relação jurídica subjacente é a mesma, a ausência de tal providência formal não impede a análise do mérito da presente demanda, desde que os fatos e fundamentos das ações conexas sejam devidamente considerados no contexto probatório. No caso em tela, as informações e documentos de ambos os processos

foram amplamente referenciados e anexados pelas partes, permitindo uma compreensão integral da controvérsia.

A prevenção, de fato, já se operou pela distribuição das ações ao mesmo Juízo, e a análise conjunta dos elementos fáticos e probatórios é inerente à busca da verdade real e à efetividade da prestação jurisdicional.

II.1.2. Da Impugnação ao Valor da Causa

A requerida impugnou o valor da causa atribuído pela autora (R\$ 244.293,36), sustentando que, em se tratando de cumulação de pedidos, o valor deveria corresponder à soma dos valores de todos eles, totalizando R\$ 781.601,31 (setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e um reais e trinta e um centavos), conforme o artigo 292, VI, do Código de Processo Civil.

A pretensão da requerida encontra amparo na legislação processual civil. O artigo 292, inciso VI, do CPC, é claro ao estabelecer que, em ações com cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles. A parte autora, ao formular pedidos de declaração de nulidade de rescisão contratual, consignação em pagamento, obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, deveria ter somado os valores econômicos de cada um desses pedidos para compor o valor da causa.

Assim, deve o valor da causa ser retificado para o total do proveito econômico pretendido pela autora.

II.1.3. Da Revogação do Benefício da Justiça Gratuita

A requerida pugnou pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora (ID 124291653), alegando que esta possuía crédito a receber em ação de consignação em pagamento (R\$ 356.984,31) e que o próprio pedido de depósito de R\$ 33.000,00 em juízo demonstrava sua capacidade financeira.

A concessão da gratuidade da justiça é um direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em tela, a parte autora, embora tenha apresentado justificativas para sua hipossuficiência (ID 124291679), como a instabilidade de renda de profissional liberal e a inatividade de suas empresas, os elementos constantes dos autos, em especial o valor expressivo dos bens imóveis objeto da lide (salas comerciais vendidas a terceiros por valores que somam R\$ 706.320,00, conforme escrituras públicas anexadas pela própria autora em ID 124291664), e o crédito que a autora alega ter na ação de consignação em pagamento, indicam uma capacidade econômica que se mostra incompatível com a manutenção do benefício da justiça gratuita.

A litigância em torno de bens de alto valor e a expectativa de recebimento de quantias substanciais, ainda que em outros processos, descaracterizam a condição de hipossuficiência que justificaria a isenção das custas processuais.

Assim, a revogação do benefício é medida que se impõe, devendo a parte autora arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, na forma da lei.

II.2. Do Mérito da Demanda

II.2.1. Da Validade da Rescisão Contratual e do Inadimplemento da Autora

A controvérsia central reside na validade da rescisão contratual operada pela requerida e na alegação de inadimplemento da parte autora.

A análise deve partir do "Acordo Judicial" homologado no processo nº 0001937-29.2015.8.14.0301 (ID 124291652, fls. 1-2), que, uma vez transitado em julgado, adquiriu força de sentença e constituiu um novo título executivo judicial, vinculando as partes às suas disposições.

A cláusula segunda, parágrafo segundo, do referido acordo é explícita ao prever que: "Caso a primeira transigente [Sônia Maria Ferreira Barbosa] deixe de pagar quaisquer das parcelas mencionadas acima, operar-se-á a rescisão de pleno direito dos contratos celebrados entre as partes, independentemente de notificação extrajudicial, devendo a mesma desocupar imediatamente as unidades recebidas, entregando-as no mesmo estado que as recebeu.

Nesta hipótese, a segunda transigente [Síntese Engenharia Ltda.] deverá restituir à primeira transigente os valores pagos, na forma estabelecida pela cláusula 7ª do

Instrumento de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes."

A parte requerida, em sua contestação (ID 124291660), apresentou um cronograma detalhado dos pagamentos, demonstrando que a parte autora incorreu em mora desde a 4ª parcela (vencimento em 30/10/2015), cujo cheque foi devolvido por insuficiência de fundos.

Alega que, a partir de então, a autora passou a efetuar pagamentos com atrasos significativos, e que, em 15 de fevereiro de 2016, data da notificação extrajudicial de rescisão, a autora já possuía duas parcelas em aberto (6ª e 7ª, vencidas em 30/12/2015 e 30/01/2016, respectivamente).

A argumentação da parte autora de que a requerida "relaxou" a cobrança ou que a retenção dos cheques impediu o pagamento não se sustenta diante da clareza da cláusula contratual.

O acordo judicial estabeleceu uma condição resolutiva expressa para o caso de inadimplemento de *qualquer* parcela. A alegação de que a requerida aceitou pagamentos por depósito bancário, configurando renúncia ao meio de pagamento original, não invalida a mora já configurada pela devolução do cheque e pelos atrasos subsequentes.

A liberalidade do credor em aceitar formas alternativas de pagamento ou em tolerar atrasos pontuais não implica renúncia ao direito de rescisão em caso de inadimplemento reiterado e substancial, especialmente quando o contrato prevê a rescisão de pleno direito.

A tese da parte autora de que a Lei nº 4.591/64 e o prazo de 90 (noventa) dias de mora, acrescido de 10 (dez) dias para purgar a mora, deveriam ser aplicados à novação, também não prospera.

O acordo judicial, como novação, substituiu as obrigações anteriores e estabeleceu novas condições de pagamento e rescisão. A força de um título executivo judicial reside justamente na sua capacidade de impor as condições nele estabelecidas, superando, no que for conflitante, as disposições de contratos anteriores, salvo aquelas que constituam normas de ordem pública inderrogáveis ou que não foram objeto de transação.

No caso, a cláusula resolutiva expressa no acordo judicial é clara e específica,

prevalecendo sobre disposições genéricas de contratos anteriores ou de leis que regulam a mora em situações diversas.

A alegação da parte autora de que a dívida original estaria prescrita antes da celebração do acordo judicial (ID 124289060, fls. 6-7) é irrelevante para a análise da validade da rescisão operada sob o manto do acordo homologado.

A novação, por sua própria natureza, extingue a obrigação anterior e cria uma nova, com novos termos e condições. Ao aceitar e firmar o acordo, a parte autora anuiu com a renegociação da dívida e com as novas condições de pagamento e rescisão, não podendo, posteriormente, invocar a prescrição da obrigação original para desconstituir o novo título executivo judicial.

O princípio da *pacta sunt servanda*, temperado pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, impõe o cumprimento do que foi livremente pactuado e judicialmente chancelado.

Ainda, a parte autora argumenta que a requerida cometeu "esbulho possessório" ao "retomar" as salas (ID 124291664, fls. 4-5), e que a entrega das chaves em 25/08/2015 foi "definitiva", não "precária".

Contudo, o próprio acordo judicial (ID 124291652, fls. 1-2) estabelece que, em caso de inadimplemento, a autora deveria "desocupar imediatamente as unidades recebidas, entregando-as no mesmo estado que as recebeu".

A requerida, em sua contestação (ID 124291660, fls. 9-10), afirma que, após a notificação de rescisão, as salas foram encontradas vazias e desocupadas, o que corrobora a tese de que a posse, se existiu, era precária e condicionada ao adimplemento.

A ausência de qualquer prova de resistência à desocupação ou de efetivo exercício da posse pela autora após a rescisão, além da própria previsão contratual de desocupação imediata, afasta a configuração do esbulho. O esbulho pressupõe a privação da posse de forma violenta, clandestina ou precária, o que não se verifica quando a desocupação decorre de uma condição contratual expressa e do inadimplemento do possuidor.

A alegação de que as salas não estavam desmembradas ou legalizadas como unidades autônomas até 11/01/2016 (ID 124291664, fls. 3-4) e que isso impediria a

rescisão ou a venda a terceiros também não se sustenta.

A promessa de compra e venda de coisa futura é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro. A individualização e o registro das unidades autônomas são etapas posteriores da incorporação imobiliária, que não invalidam a relação contratual preexistente entre as partes.

O acordo judicial versava sobre a quitação do saldo devedor das "chaves" das salas, o que pressupõe a existência de um objeto contratual definido, ainda que sua formalização registral como unidades autônomas tenha ocorrido posteriormente.

A venda a terceiros, após a rescisão contratual válida, é um desdobramento legítimo do direito de propriedade da requerida, não configurando ilícito.

II.2.2. Da Consignação em Pagamento e da Quitação

A parte autora pleiteou a consignação em juízo do valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para quitação das últimas parcelas e a consequente declaração de quitação total dos imóveis.

Contudo, a própria autora, em petição de "Fatos Novos" (ID 124289060, fls. 3-11), informou que já havia efetuado o depósito desse valor em 17/10/2016. Em audiência de conciliação (ID 124291661), o advogado da autora reiterou que "parte do pleito da inicial perde o objeto" em relação a esse valor.

A ação de consignação em pagamento (art. 539 e ss. do CPC) tem como finalidade liberar o devedor da obrigação quando o credor se recusa a receber ou há dúvida sobre quem deve receber.

No presente caso, a parte autora, ao efetuar o depósito diretamente na conta da requerida, e posteriormente, ao reconhecer que a parcela do pedido de consignação perdeu o objeto, esvaziou a própria pretensão consignatória.

A quitação da dívida, por sua vez, é uma consequência do adimplemento da obrigação. Se a rescisão contratual foi válida e operou-se em razão do inadimplemento da autora, a pretensão de quitação integral das salas, sem a devida contraprestação integral e tempestiva, torna-se descabida.

A restituição dos valores pagos pela autora, conforme previsto na cláusula 7ª do contrato de promessa de compra e venda (ID 124289046, fl. 4), é o desdobramento

lógico da rescisão por inadimplemento do comprador, e não a quitação do bem.

II.2.3. Dos Pedidos de Indenização por Dano Moral e Material/Lucros Cessantes

A parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais/lucros cessantes, alegando que a requerida agiu com má-fé, esbulho, e que a rescisão foi indevida.

A pretensão indenizatória por danos morais e materiais está intrinsecamente ligada à ilicitude da conduta da requerida. No entanto, conforme exaustivamente analisado, a rescisão contratual operada pela Síntese Engenharia Ltda. foi legítima e amparada em cláusula expressa do acordo judicial homologado.

O inadimplemento da parte autora, comprovado pela devolução de cheques e pelos atrasos nos pagamentos, configurou a condição resolutiva que autorizava a rescisão de pleno direito.

Não havendo ilicitude na conduta da requerida, não há que se falar em dever de indenizar. A responsabilidade civil, seja por dano moral ou material, exige a comprovação de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 e 927 do Código Civil).

No caso em tela, a conduta da requerida de rescindir o contrato em razão do inadimplemento da autora e de reaver a posse do imóvel, conforme previsto no acordo judicial, não constitui ato ilícito.

Os lucros cessantes, por sua vez, pressupõem a perda de um ganho razoavelmente esperado, que seria obtido se o contrato tivesse sido cumprido. Com o inadimplemento da autora e a consequente rescisão, a base para a projeção de lucros cessantes desaparece. A parte autora não pode pleitear lucros cessantes sobre um bem cuja posse e propriedade não lhe foram consolidadas em razão de seu próprio descumprimento contratual.

A alegação de que a requerida se aproveitou da situação para revender os imóveis por valores superiores (ID 124291664, fls. 2-3) não configura dano indenizável à autora, uma vez que a rescisão foi válida.

A requerida, ao reaver a propriedade dos bens em razão do inadimplemento da autora, readquiriu o direito de dispor deles, inclusive de vendê-los a terceiros. A

restituição dos valores pagos pela autora, nos termos da cláusula 7ª do contrato original, é a medida cabível para reequilibrar a relação contratual desfeita, e não a indenização por lucros cessantes ou danos morais decorrentes de uma rescisão legítima.

II.2.4. Da Litigância de Má-fé

A requerida arguiu a litigância de má-fé da parte autora, com base no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, por ter alterado a verdade dos fatos e omitido informações relevantes.

A litigância de má-fé ocorre quando a parte age de forma desleal e desonesta no processo, alterando a verdade dos fatos, usando o processo para conseguir objetivo ilegal, ou provocando incidentes manifestamente infundados, entre outras condutas, hipóteses que não restam configuradas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA em face de SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

Em consequência:

1. **REVOGO** o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA, em razão da ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica diante dos elementos dos autos, notadamente o valor dos bens imóveis objeto da lide e o crédito a ser recebido em processo conexo.
2. **CONDENO** a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Determino que a Secretaria proceda à retificação do valor da causa para R\$ 781.601,31 (setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e um reais e trinta e um centavos), para fins de cálculo das custas e honorários sucumbenciais, conforme

fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos

Belém 12 de agosto de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
DOC 01 04226355420168140301.pdf	Petição Inicial	2207260943550000000068842408
Petição Sônia Barbosa	Petição	22120212425543300000078872715
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	23021518100703100000082420080
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	23021518100703100000082420080
Petição Sonia Barbosa	Petição	23032113480470800000084695019
Ofício	Ofício	24021612575813800000102481003
Ofício	Ofício	24072611493468900000113691125
Certidão	Certidão	24072611493496800000113691123
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0001.pdf	Documento de Migração	24082618370600000000116407734
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0002.pdf	Documento de Migração	24082618370600000000116407735
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0003.pdf	Documento de Migração	24082618370800000000116407736
DOC 001	Documento de	24082618371000000000116407737

04226355420168140301 VOL 01_parte_0004.pdf	Migração	
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0005.pdf	Documento de Migração	24082618371200000000116407738
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0006.pdf	Documento de Migração	24082618371200000000116407739
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0007.pdf	Documento de Migração	24082618371400000000116407740
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0008.pdf	Documento de Migração	24082618371500000000116407741
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0009.pdf	Documento de Migração	24082618371700000000116407742
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0010.pdf	Documento de Migração	24082618371900000000116407743
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0011.pdf	Documento de Migração	24082618372100000000116407744
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0012.pdf	Documento de Migração	24082618372200000000116407745
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0013.pdf	Documento de Migração	24082618372300000000116407746
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0014.pdf	Documento de Migração	24082618372500000000116407747
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0015.pdf	Documento de Migração	24082618372700000000116407748
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0016.pdf	Documento de Migração	24082618372800000000116407749
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0017.pdf	Documento de Migração	24082618373000000000116407750
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0018.pdf	Documento de Migração	24082618373200000000116407751
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0019.pdf	Documento de Migração	24082618373400000000116407752
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0020.pdf	Documento de Migração	24082618373600000000116407753
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0021.pdf	Documento de Migração	24082618373800000000116407754
DOC 001	Documento de	24082618374000000000116407755

04226355420168140301 VOL 01_parte_0022.pdf	Migração	
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0023.pdf	Documento de Migração	24082618374200000000116407756
DOC 001 04226355420168140301 VOL 01_parte_0024.pdf	Documento de Migração	24082618374400000000116407757
DOC 002 04226355420168140301 VOL 01 CERTIDAO.pdf	Documento de Migração	24082618374500000000116407758
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0001.pdf	Documento de Migração	24082618374700000000116407759
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0002.pdf	Documento de Migração	24082618374900000000116407760
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0003.pdf	Documento de Migração	24082618375300000000116407761
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0004.pdf	Documento de Migração	24082618375300000000116407762
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0005.pdf	Documento de Migração	24082618375700000000116407763
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0006.pdf	Documento de Migração	24082618375900000000116407764
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0007.pdf	Documento de Migração	24082618380100000000116407765
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0008.pdf	Documento de Migração	24082618380300000000116407766
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0009.pdf	Documento de Migração	24082618380500000000116407767
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0010.pdf	Documento de Migração	24082618380700000000116407768
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0011.pdf	Documento de Migração	24082618380900000000116407769
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0012.pdf	Documento de Migração	24082618381100000000116407770
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0013.pdf	Documento de Migração	24082618381300000000116407771
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0014.pdf	Documento de Migração	24082618381300000000116407772
DOC 003	Documento de	24082618381500000000116407773

04226355420168140301 VOL 02_parte_0015.pdf	Migração	
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0016.pdf	Documento de Migração	24082618381700000000116407774
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0017.pdf	Documento de Migração	24082618442500000000116409730
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0018.pdf	Documento de Migração	24082618442700000000116409731
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0019.pdf	Documento de Migração	24082618442900000000116409732
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0020.pdf	Documento de Migração	24082618442900000000116409733
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0021.pdf	Documento de Migração	24082618443300000000116409734
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0022.pdf	Documento de Migração	24082618443300000000116409740
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0023.pdf	Documento de Migração	24082618443500000000116409741
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0024.pdf	Documento de Migração	24082618443500000000116409742
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0025.pdf	Documento de Migração	24082618443600000000116409743
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0026.pdf	Documento de Migração	24082618443800000000116409744
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0027.pdf	Documento de Migração	24082618444100000000116409750
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0028.pdf	Documento de Migração	24082618444200000000116409751
DOC 003 04226355420168140301 VOL 02_parte_0029.pdf	Documento de Migração	24082618444400000000116409752
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0001.pdf	Documento de Migração	24082618444600000000116409753
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0002.pdf	Documento de Migração	24082618444700000000116409754
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0003.pdf	Documento de Migração	24082618444900000000116409755
DOC 004	Documento de	24082618445300000000116409761

04226355420168140301 VOL 02_parte_0004.pdf	Migração	
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0005.pdf	Documento de Migração	24082618445500000000116409762
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0006.pdf	Documento de Migração	24082618445500000000116409763
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0007.pdf	Documento de Migração	24082618445700000000116409764
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0008.pdf	Documento de Migração	24082618445900000000116409765
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0009.pdf	Documento de Migração	24082618450000000000116409766
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0010.pdf	Documento de Migração	24082618450200000000116409767
DOC 004 04226355420168140301 VOL 02_parte_0011.pdf	Documento de Migração	24082618450300000000116409768
DOC 005 04226355420168140301 VOL 02 CERTIDAO.pdf	Documento de Migração	24082618450400000000116409769
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	24110114030000800000122118452
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	24110114030000800000122118452
Habilitação nos autos	Petição	24120317432085000000124012756
Certidão	Certidão	25020411254460500000126962355